

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1790/2530

นางมณฑนา เอื้อวิทยา กับพวก

โจทก์

นางนัฐดาหรือณัฐดา ศรีผั่นหรือพงษ์ลัด

ดา

จำเลย

นางนัฐดาหรือณัฐดา ศรีผั่นหรือพงษ์ลัด

ดา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์อำนาจให้ทุเลาหรือไม่เป็นอำนาจเฉพาะคู่ความฎีกาไม่ได้ตามนัยคำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 275/2519จึงไม่รับฎีกาคำสั่ง จำเลยจึงฎีกา (น่าจะเป็นอุทธรณ์) คำสั่งของศาลชั้นต้นขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งรับฎีกาคำสั่งของจำเลยหมายเหตุ โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวที่พิพาท และให้จำเลยชำระค่าเสียหาย ฯลฯ แก่โจทก์ที่ 2

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 6)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 8)

ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายความของจำเลยในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์การสั่งคำขอให้
ทุเลาการบังคับเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งฉบับลงวันที่ 2
ธันวาคม 2530 ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์การสั่งคำขอให้
ทุเลาการบังคับเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งฉบับลงวันที่ 2
ธันวาคม 2530 ของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น